



P U T U S A N
Nomor 1134/Pid.B/2025/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Dodi Saputra Bin Eefendi
2. Tempat lahir : Sinar Banten
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun /9 Juli 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sinar Banten RT. 012/005 Kec. Tlang Padang Kab. Tanggamus
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Perdagangan

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ovit Sukron Alias Ovit Bin Saripin
2. Tempat lahir : Sinar Banten
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun /14 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun SB Jagabaya RT/RW. 012/005 Kel. Sinarbanten Kec. Tanggamus Kab. Tanggamus
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Fathur Khoir Bin M. Ruzi Kamim
2. Tempat lahir : Sinar Banten
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/14 Juli 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Larangan RT. 002/002 Kec. Keramat Batu Kab. Serang
7. Agama : Islam

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 1134/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Riyan Ramadhan als Dadan Bin Juwito
2. Tempat lahir : Sinar Banten
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun /28 Agustus 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Baru RT. 014/006 Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Arda Prayoga als Yoga Bin Saripin
2. Tempat lahir : Sinar Banten
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/24 Juli 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun SB Jagabaya RT/RW. 012/005 Kel. Sinarbanten Kec. Tanggamus Kab. Tanggamus
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa 6

1. Nama lengkap : Al Amin Nugroho als Amin Bin Syarifudin
2. Tempat lahir : Sinar Banten
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun /28 Juli 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Harapan Jaya RT. 018/008 Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak diketahui

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2025 sampai dengan tanggal 14 Mei 2025

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 1134/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2025 sampai dengan tanggal 23 Juni 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2025 sampai dengan tanggal 12 Juli 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2025 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2025

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1134/Pid.B/2025/PN Tng tanggal 10 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1134/Pid.B/2025/PN Tng tanggal 10 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa I Dodi Saputra Bin Efendi, Terdakwa II Ovit Sukron Alias Ovit Bin Saripin, Terdakwa III Fatur Khoir Alias fatur Bin M. Ruzi Kamim, Terdakwa IV Riyan Ramadhan Alias Dadan Bin Juwito, Terdakwa V Arda prayoga Alias Yoga Bin Saripin, Terdakwa VI Al-Amin Nugroho Alias Amin Bin Syarifudin. telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "**mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 1134/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Dodi Saputra Bin Efendi, Terdakwa II Ovit Sukron Alias Ovit Bin Saripin, Terdakwa III Fatur Khoir Alias fatur Bin M. Ruzi Kamim, Terdakwa IV Riyan Ramadhan Alias Dadan Bin Juwito, Terdakwa V Arda prayoga Alias Yoga Bin Saripin, Terdakwa VI Al-Amin Nugroho Alias Amin Bin Syarifudin. oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;

3) Menyatakan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

4) Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) Unit mobil Mitsubishi jenis L300 No Pol BE-8343-ZH, Warna Hitam Berikut Kunci Kontak.
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Deluxe, warna Hijau Army No Pol: B4177 UBR, Noka: MH1JM9132RK580028, Nosin: JM91E56774231.
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Deluxe, No Pol BE-4325-ZO, Warna Hitam, Noka: MH1JFF21XRK235289, Nosin: JMF2E11235339.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Deluxe, No Pol B 3754 CUD, Warna Hitam, Noka: MH1JM8122RK977725 Nosin: JM81E2977492.

Dikembalikan kepada saksi Mia Mardianti Alias Mia Binti Muhammad

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda beat No Pol B 5281 BGH, Warna Hitam, Noka: MJ1JM9124NK366420, Nosin: JM91E2364744.

Dikembalikan kepada saksi Abraham Miracle Alias Bram Anak Dari Johannes Sianturi.

- 1 (satu) unit Honda Vario warna hitam dengan Nopol B 6683 WAC Tahun 2022 warna hitam No Rangka: MH1JM4115NK842443, No. Mesin: JM41E1841454.

Dikembalikan kepada saksi Aditya Ilham Setyobudi Alias Adit Bin Sugiri

- 1 (satu) buah Handphone

Dirampas untuk dimusnahkan

5) Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

(KUTIP AMAR SURAT TUNTUTAN SECARA LENGKAP)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) secara lisan terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa (*duplik*) secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum (*replik*) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa I Dodi Saputra Bin Efendi Bersama-sama Terdakwa II Ovit Sukron Alias Ovit Bin Saripin, Terdakwa III Fatur Khoir Alias Fatur Bin M. Ruzi Kamim, Terdakwa IV Riyan Ramadhan Alias Dadan Bin Juwito, Terdakwa V Arda Prayoga Alias Yoga Bin Saripin, dan Terdakwa VI Al Amin Nugroho Alias Amin Bin Syarifudin pada hari Rabu, tanggal 23 April 2025, sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2025, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2025, bertempat di sebuah rumah kontrakan milik Terdakwa II Ovit yang beralamatkan di Kp. Pabuaran, RT.002, RW.006, Desa Paburuan, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Raya Permata Milenium Villa Permata Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi B 6683 WAC Tahun 2022 warna hitam dengan nomor rangka MH1JM4115NK842443, Nomor Mesin JM41E1841454 milik saksi Aditya yang di ambil oleh saksi Isshma dan saksi Supiyanto tanpa izin. lalu pada hari yang sama sekira pukul 17.00 WIB pada Jl. Permata IV Blok N8 nomor 34, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kali Deres, Kabupaten Jakarta Barat telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 1134/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat warna hitam tahun 2022 dengan nomor polisi B 3754 CUD, dengan nomor Mesin JM81E2977492, Nomor Rangka MH1JM8122RK977725 milik saksi Mia Mardianti. Lalu sekira pukul 17.00 WIB di Jl. Permata IV nomor 21, RT.005, RW.011, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kali Deres, Kabupaten Jakarta Barat juga telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2022 dengan nomor Polisi B 5281 BGH, Nomor Mesin JM91E2364744, Nomor Rangka MH1JM9124NK366420 milik saksi Abraham.

- Bahwa selanjutnya setelah saksi Isshma dan saksi Supiyanto yang merupakan rekan dari Sdr. Elon (DPO) berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam milik saksi Adit, Sdr. Elon (DPO) menyuruh saksi Isshma dan saksi Supiyanto untuk membawa motor tersebut dan bertemu dengan Terdakwa II Ovit yang merupakan orang suruhan Terdakwa I Dodi. Setelah Sdr. Elon (DPO) memerintahkan saksi Isshma dan saksi Supiyanto, lalu Sdr. Elon (DPO) menelpon Terdakwa I Dodi dengan berkata “ada unit, kamu bawa ya”, lalu Terdakwa I Dodi membalas “ya”. Setelah mendapatkan Informasi tersebut Terdakwa I Dodi meminta kepada Terdakwa II Ovit untuk menjemput 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam dari saksi Isshma dan saksi Supiyanto. Setelah mendapat perintah tersebut dari Terdakwa I Dodi, lalu Terdakwa II Ovit menyuruh kembali Terdakwa III Fatur, Terdakwa IV Riyan, Terdakwa V Arda Prayoga, dan Terdakwa VI Al-Amin untuk pergi ketempat saksi Isshma dan saksi Supiyanto. Setelah itu Terdakwa III Fatur, Terdakwa IV Riyan, Terdakwa V Arda Prayoga, dan Terdakwa VI Al-Amin pergi dan bertemu dengan saksi Isshma dan saksi Supiyanto lalu memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi Isshma dan saksi Supiyanto, lalu setelah itu Terdakwa III Fatur, Terdakwa IV Riyan, Terdakwa V Arda Prayoga, dan Terdakwa VI Al-Amin langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi B 6683 WAC Tahun 2022 warna hitam dengan nomor rangka MH1JM4115NK842443, Nomor Mesin JM41E1841454 milik saksi Aditya ke rumah kontrakan Terdakwa II Ovit yang beralamatkan di Kp. Pabuaran, RT.002, RW.006, Desa Pabuaran, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Sesampainya di Terdakwa III Fatur, Terdakwa IV Riyan, Terdakwa V Arda Prayoga, dan Terdakwa VI Al-Amin di rumah Terdakwa II Ovit, motor tersebut langsung disimpan dan diamankan sehingga dalam rumah kontrakan Terdakwa II Ovit sudah terdapat 3 (tiga) unit sepeda motor hasil pencurian yaitu:

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 1134/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi B 6683 WAC Tahun 2022 warna hitam dengan nomor rangka MH1JM4115NK842443, Nomor Mesin JM41E1841454 milik saksi Aditya;
- b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2022 dengan nomor polisi B 3754 CUD, dengan nomor Mesin JM81E2977492, Nomor Rangka MH1JM8122RK977725 milik saksi Mia Mardianti;
- c. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2022 dengan nomor Polisi B 5281 BGH, Nomor Mesin JM91E2364744, Nomor Rangka MH1JM9124NK366420 milik saksi Abraham.

- Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 23 April 2025, sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa I Dodi menghampiri rumah Terdakwa II Ovit untuk melakukan pengecekan 3 (tiga) unit sepeda motor yang ada di rumah Terdakwa II Ovit yang nanti akan Terdakwa I Dodi angkut dan antarkan ke daerah Lampung Timur menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsuishi jenis L300 dengan nomor polisi BE 8343 ZH untuk dijual dan lalu hasil penjualan motor tersebut Para Terdakwa akan mendapatkan bagian masing-masing. Lalu tidak lama kemudian datang saksi Candra Wahyu dan saksi Khaerul yang merupakan anggota kepolisian Polsek Curug melakukan penangkapan kepada Terdakwa I Dodi, Terdakwa II Ovit, Terdakwa III Fatur, Terdakwa IV Riyan, Terdakwa V Arda Prayoga, dan Terdakwa VI Al-Amin, setelah dilakukan penangkapan tersebut saksi Candra Wahyu dan saksi Khaerul melakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan dari Terdakwa II Ovit dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi B 6683 WAC Tahun 2022 warna hitam dengan nomor rangka MH1JM4115NK842443, Nomor Mesin JM41E1841454 milik saksi Aditya, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2022 dengan nomor polisi B 3754 CUD, dengan nomor Mesin JM81E2977492, Nomor Rangka MH1JM8122RK977725 milik saksi Mia Mardianti, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2022 dengan nomor Polisi B 5281 BGH, Nomor Mesin JM91E2364744, Nomor Rangka MH1JM9124NK366420 milik saksi Abraham. Setelah itu Para Terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke polsek Curug untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut yang ditemukan di rumah Terdakwa II Ovit yang akan di angkut dan diantarkan ke wilayah Lampung Timur dengan tujuan untuk di jual oleh Terdakwa I Dodi, seluruh barang bukti tersebut merupakan barang hasil curian yang salah satunya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi B 6683 WAC Tahun 2022 warna

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 1134/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dengan nomor rangka MH1JM4115NK842443, Nomor Mesin JM41E1841454 milik saksi Aditya merupakan hasil pencurian dari saksi Isshma dan saksi Supiyanto.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ADITYA ILHAM SETOBUDI ALIAS ADIT BIN SUGIRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi yang termuat dalam BAP saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Raya Permata Milenium Villa Permata, Kel/Ds. Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten Saksi telah kehilangan barang miliknya yang diambil tanpa izin oleh orang lain berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario No. Pol : B-6683-WAC Tahun 2022 Warna: Hitam, No. Rangka : MH1JM4115NK842443, No. Mesin : JM41E1841454 .Atas nama : Aditya Ilham Setyobudi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil sepeda motor tersebut namun diperkirakan pelaku mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak rumah kontak sepeda motor milik Saksi tersebut menggunakan kunci palsu atau Letter T dikarenakan kunci asli ada pada Saksi.
- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 sekira jam 15.15 Wib, saat itu Saksi mendapatkan pesanan makanan dari aplikasi shoppe food oleh customer di wilayah Villa Permata Karawaci, kemudian Saksi menerima pesanan tersebut dan mendatangi lokasi pembelian makan tersebut, sesampainya Saksi di lokasi pembelian makanan yang dipesan oleh costumer, Saksi memarkirkan sepeda motor milik Saksi tersebut di pinggir jalan raya Villa Permata Karawaci dengan dikunci stang dan Saksi hanya sebentar masuk kedalam ruko tempat order pembelian makan dari costumer tersebut, selesai mengambil pesanan makanan tersebut Saksi bergegas untuk menuju sepeda motor milik Saksi yang sebelumnya Saksi parkir di pinggir jalan, namun Saksi melihat sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada/ hilang kemudian Saksi mencari bantuan kepada orang

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 1134/Pid.B/2025/PN Tng



disekitar namun tidak ada orang yang berada di lokasi kejadian lalu dan tidak ada CCTV di tempat kejadian tersebut, kemudian Saksi menelepon adik Saksi Sdr. Rayhan Zalman Alfarizi, untuk membantu Saksi mencari sepeda motor milik Saksi tersebut dan memberitahu orangtua Saksi atas kejadian tersebut, setelah adik Saksi sampai ke lokasi kejadian tersebut Saksi berusaha untuk mencari sepeda motor milik Saksi yang hilang tersebut namun tidak kunjung ditemukan, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Curug untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah).

- Bahwa Saksi mengetahui motor miliknya beserta orang yang sudah mengambil motornya tersebut sudah ditemukan oleh Polsek Curug.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MIA MARDIANTI ALIAS MIA BINTI MUHAMMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi yang termuat dalam BAP saksi;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 April sekira pukul 17.00 WIB di depan rumah Saksi tepatnya di Jalan Permata IV Blok N8. No. 34 Kel/Ds. Tegal Alur, Kecamatan Kali Deres, Jakarta Barat Saksi telah kehilangan barang miliknya yang diambil tanpa izin oleh orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda beat warna hitam tahun 2022 dengan Nopol B 3754 CUD, Nomor mesin JM81E2977492, No rangka MH1JM8122RK977725, An. Mia Mardianti;

- Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 23 April 2025 sekitar pukul 13.30 wib Saksi main kerumah saudara Saksi (TKP) yang beralamat di Jl. Permata IV Blok N8 No. 34 Kel/Desa. Tegal alur Kec. Kali Deres Jakarta Barat, kemudian sekitar 15.30 wib Saksi pergi untuk ziarah ke makam tegal alur, kemudian setelah Saksi selesai Ziarah di makam sekitar pukul 16.00 wib Saksi balik lagi ke rumah saudara Saksi (TKP), lalu sepeda motor tersebut Saksi parkir di depan rumah, lalu Saksi masuk kedalam rumah, selanjutnya setelah Saksi hendak pulang sekitar pukul 17.00 wib Saksi keluar rumah, dan Saksi melihat bahwa sepeda motor Saksi yang diparkir didepan rumah sudah tidak ada/hilang, lalu Saksi syok dan Saksi teriak histeris, tetangga di rumah sekitar pada keluar, ternyata bukan hanya sepeda motor Saksi saja yang hilang, ada korban lain yang sepeda



motornya juga hilang yaitu Sdr. ABRAHAM Als. BRAM, kemudian pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 sekitar pukul 10.30 WIB Saksi datang ke Polsek Kalideres untuk melaporkan kehilangan sepeda motor Saksi tersebut, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 April 2025 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi di beritahukan bahwa sepeda motor milik Saksi yang hilang berada di Polsek Curug, mengetahui hal tersebut setelah Saksi pulang kerja sekitar pukul 16.00 WIB Saksi langsung ke Polsek Curug untuk mengecek keberadaan sepeda motor Saksi yang hilang tersebut, selanjutnya setelah Saksi sampai di Polsek Curug ternyata benar bahwa sepeda motor Saksi yang hilang ada di Polsek Curug sebagai barang bukti terkait perkara pertolongan jahat / tadah, setelah itu Saksi memberitahukan kepada Sdr. ABRAHAM Als. BRAM. bahwa sepeda motor milik Sdr. ABRAHAM Als. BRAM juga berada di Polsek Curug sebagai barang bukti terkait perkara pertolongan jahat/tadah.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ABRAHAM MIRACLE ALIAS BRAM AD. JOHANES SIANTURI., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi yang termuat dalam BAP saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 April sekira pukul 17.00 WIB di depan rumah Saksi tepatnya di Jl. Permata IV No. 21 Rt/Rw. 005/011 Kel/Desa. Tegal alur Kec. Kali Deres Jakarta Barat, Saksi telah kehilangan barang miliknya yang diambil tanpa izin oleh orang lain berupa 1 (satu) unit motor jenis Honda beat warna hitam tahun 2022 dengan Nopol B 5281 BGH, Nomor mesin JM91E2364744, No rangka MH1JM9124NK366420, An. Johannes Sianturi;
- Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 23 April 2025 sekitar pukul 14.30 WIB, dimana sepeda motor Saksi di parkir di dalam rumah Saksi, kemudian pada saat itu Saksi beres beres rumah, lalu sepeda motor milik Saksi yang di parkir di dalam rumah, lalu sepeda motor tersebut Saksi pindahkan ke depan rumah Saksi, lalu setelah Saksi selesai beres – beres rumah sekitar pukul 16.15 WIB Saksi mendengar ada suara teriak di depan rumah Saksi, dimana suara tersebut adalah suara dari Sdri. MIA yang juga

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 1134/Pid.B/2025/PN Tng



kehilangan sepeda motor miliknya, mendengar terikan tersebut Saksi keluar rumah dan ternyata Saksi melihat sepeda motor Saksi yang diparkir didepan rumah Saksi juga tidak ada/hilang, kemudian sekitar pukul 20,00 wib Saksi kepolsek kalideres untuk melaporkan kehilangan sepeda motor Saksi tersebut, selanjutnya pada hari jumat tanggal 25 April 2025 sekitar pukul 13.00 wib Saksi di beritahukan oleh Sdri. MIA bahwa sepeda motor milik Saksi yang hilang berada di polsek Curug, mengetahui hal tersebut pada hari sabtu tanggal 26 April 2025 Saksi langsung ke polsek Curug untuk mengecek keberadaan sepeda motor Saksi yang hilang tersebut, selanjutnya setelah Saksi sampai di polsek curug ternyata benar bahwa sepeda motor Saksi yang hilang ada di polsek curug sebagai barang bukti terkait perkara pertolongan jahat / tadah.

- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi ISSHMA KAUTSART ALIAS ISSHMA BIN ABDUROHMAN., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi yang termuat dalam BAP saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Raya Permata Milenium Villa Permata Kel/Ds. Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Saksi bersama-sama dengan Saksi Supiyanto Alias Iyan Bn Susilo telah mengambil tanpa izin pemilik barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol: B-6683-WAC Tahun 2022 Warna: Hitam, No. Rangka : MH1JM4115NK842443, No. Mesin : JM41E1841454 .Atas nama Aditya Ilham Setyobudi yang pada awalnya saksi tidak mengetahui milik siapa motor tersebut;
- Bahwa cara Saksi mengambil motor tersebut tanpa izin yaitu pada saat sepeda motor milik korban di parkir di pinggir jalan kemudian Saksi mendekati sepeda motor korban dan membuka serta merusak atau membongkar rumah kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci palsu atau letter T yang sudah disiapkan dan dibawa oleh Saksi, kemudian Saksi Supiyanto Alias Iyan Bin Susilo menunggu sambil mengawasi keadaan di sekitar lokasi tersebut di sepeda motor yang dikenadarainya, setelah Saksi berhasil menghidupkan / menyalakan sepeda motor tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik korban lalu Saksi membawa kabur sepeda motor milik korban tersebut.

- Bahwa Saksi diamankan bersama Supiyanto Alias Iyan Bin Susilo pada hari Selasa Tanggal 22 April 2025 Sekira Jam 17.00 Wib Di Kawasan Sumarecon Bitung Kp. Kadu , kel. Kadu, Kec. Curug, kab. Tangerang oleh anggota Polsek Curug pada saat akan menghantarkan sepeda motor hasil pencurian Saksi bersama Saksi Supiyanto Alias Iyan Bin Susilo milik Korban Aditya Ilham Setyobudi di wilayah Karawaci, kemudian pada saat diamankan oleh anggota tersebut Saksi diperiksa dan ditemukan yang saat itu Saksi membawa alat yang sudah dipersiapkan yaitu 1 (satu) pucuk Senjata api rakitan jenis FN yang terbuat dari Besi baja berwarna hitam berikut 2 (dua) butir peluru amunisi, 1 (satu) buah Kunci Letter T beserta anak Kunci sebanyak 9 (sembilan) buah dan alat pembuka tutup kunci kontak magnet sebanyak 2 (dua) buah yang Saksi akui bahwa benar alat atau barang-barang tersebut adalah milik Saksi yang sudah dipersiapkan oleh Saksi bersama dengan Saksi Supiyanto Alias Iyan Bin Susilo untuk dipergunakan mencuri sepeda motor milik korban serta Saksi dan Saksi Supiyanto Alias Iyan Bin Susilo sudah merencanakan perbuatan tersebut sejak hari dan mulai melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 dan yang merencanakan pertama kali untuk melakukan pencurian tersebut adalah Saksi saat berada di tempat tinggal Saksi di wilayah Lampung.

- Bahwa alat-alat yang digunakan Saksi pada saat melakukan pencurian berupa 1 (satu) pucuk Senjata api rakitan jenis FN yang terbuat dari Besi baja berwarna hitam berikut 2 (dua) butir peluru amunisi di bawa dan disimpan oleh Saksi namun Saksi mendapatkan senjata berikut peluru/amunisi tersebut dibeli dari sdr.ISMAIL di wilayah Lampung Timur seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan membelinya patungan bersama Saksi Supiyanto Alias Iyan sebesar Rp. 1.500.000 (satu lima ratus ribu rupiah) per orang yang dibeli sekitar Bulan April dan yang Saksi ketahui bahwa senjata api berikut peluru/amunisi tersebut dipergunakan Saksi bersama dengan Saksi Supiyanto Alias Iyan untuk menakut-nakuti orang/korban apabila aksi pencurian yang Saksi lakukan bersama Saksi Supiyanto Alias Iyan dapat diketahui, kemudian 1 (satu) buah Kunci Letter T beserta anak Kunci sebanyak 9 (sembilan) buah dan alat pembuka tutup kunci kontak magnet sebanyak 2 (dua) buah didapat dari teman Saksi bernama Sdr. Elon yang berada di Lampung Timur dan alat

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 1134/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut digunakan Saksi bersama dengan Saksi Supiyanto Alias Iyan untuk merusak rumah kunci kontak sepeda motor yang akan dicuri oleh Saksi bersama dengan Saksi Supiyanto Alias Iyan.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan mengenal Joki (penadah) tersebut dikarenakan Saksi hanya di suruh sdr. ELON (DPO) dari Lampung untuk bertemu di tempat lokasi transaksi kemudian joki (penadah) tersebut datang menghampiri Saksi bersama Saksi Supiyanto Alias Iyan dan Saksi menyerahkan atau memberikan sepeda motor hasil pencurian tersebut untuk dijual dan dibawa ke wilayah Lampung Timur.

- Bahwa saksi juga telah mengambil tanpa izin bersama dengan Sdr. Nawarlan terhadap barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT STREET , Nopol. B 6246 JGI, Warna. Silver, Thn. 2023, Nosin. JM82E2037077, Nomor Rangka. MH1JM8228PK037571, Atas nama. Marnah dengan cara awalnya Sdr Nawarlan melihat situasi Sekolah dalam keadaan Sepi selanjutnya Sdr Nawarlan bersama Saksi yang membawa Sepeda Motor masuk e dalam Sekolah melalui gerbang Utama yang tidak di kunci, setelah masuk melalui gerbang sekolah dan Sdr Nawarlan melihat Sebelah kanan Sepeda Motor yang di parkir dan langsung turun dari Sepeda Motor selanjutnya Sdr Nawarlan menyuruh Saksi untuk memutar Sepeda Motor Yang di kendasai Memutar arah keluar dan tidak keluar dari Gerbang Sekolah sambil Menunggu Sdr Nawarlan Mengambil sepeda Motor tersebut ,selanjutnya Sdr Nawarlan menghampiri Sepeda Motor yang di parkir di tempat tersebut setelah Sampai Di Tempat Dimana Sepeda Motor tersebut di parkir selanjutnya Sdr Nawarlan mengeluarkan kunci Leter T dan memasukan kedalam lubang kunci dan Langsung Memasukkan Kunci Letter T secara paksa supaya menyala dan sepeda Motor yang dalam Keadaan terkunci Stang supaya tidak Terkunci dan mudah Dibawa Keluar selanjutnya Sepeda Motor tersebut Sdr Nawarlan bawa langsung menuju Ke gerbang Sekolah supaya Bisa Melarikan diri dan berhasil diambil, Saksi menunggu Sdr Nawarlan keluar dari Gerbang Sekolah dan Saksi Mengikuti dari belakang Berikut sepeda Motor Yang Sdr Nawarlan ambil setelah keluar dari gerbang sekolah adapun Saksi melakukan Pencurian tersebut sudah di Rencanakan oleh Sdr Nawarlan rencanakan sebelumnya bersama Saksi. Kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke wilayah Sumarecon yang sebelumnya sudah menghubungi Sdr. Indro sebagai penadah untuk dibawa Sdr. Indro.

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 1134/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah melakukan pencurian sepeda motor bersama Sdr. Nawarlan sebanyak 5 (lima) kali yaitu :
 - 1 (satu) unit sepeda Motor HONDA BEAT STREET warna Hitam di depan Perumahan telaga Bestari hari Selasa tanggal 22 April 2025 Sekira Jam 11.00 Wib
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA BEAT STREET Warna. SILVER DI SDN 4 CUKANGGALIH pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 Sekira jam 13.30 wib
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA BEAT warna Hitam pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 Sekira jam 14.30 Wib Di Perum
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA BEAT warna Hitam di Perum depan took PIZZA pada hari Selasa Tanggal 22 April 2025 sekira jam 16.00 Wib
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA BEAT Warna Putih di Jl Raya depan MALL SUMARRECON pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 sekira jam 16.30 wib
- Bahwa saksi mengambil barang milik orang lain tanpa izin tersebut bersama Saksi Supiyanto Alias Iyan dengan tujuan untuk dijual dan mendapatkan keuntungan tersebut sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) per unit dan kemudian dibagi dua masing-masing Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan Saksi untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 5. Saksi SUPIYANTO ALIAS IYAN BIN SUSILO., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi yang termuat dalam BAP saksi;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Raya Permata Milenium Villa Permata Kel/Ds. Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Saksi bersama-sama dengan Saksi Isshma Kautsart telah mengambil tanpa izin pemilik barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol: B-6683-WAC Tahun 2022 Warna: Hitam, No. Rangka : MH1JM4115NK842443, No. Mesin :

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 1134/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM41E1841454 .Atas nama Aditya Ilham Setyobudi yang pada awalnya saksi tidak mengetahui milik siapa motor tersebut;

- Bahwa cara Saksi mengambil motor tersebut tanpa izin yaitu pada saat sepeda motor milik korban di parkir di pinggir jalan kemudian Saksi mendekati sepeda motor korban dan membuka serta merusak atau membongkar rumah kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci palsu atau letter T yang sudah disiapkan dan dibawa oleh Saksi, kemudian Saksi Isshma Kautsart menunggu sambil mengawasi keadaan di sekitar lokasi tersebut di sepeda motor yang dikenadarainya, setelah Saksi berhasil menghidupkan / menyalakan sepeda motor tersebut milik korban lalu Saksi membawa kabur sepeda motor milik korban tersebut.

- Bahwa Saksi diamankan bersama Saksi Isshma Kautsart pada hari Selasa Tanggal 22 April 2025 Sekira Jam 17.00 Wib Di Kawasan Sumarecon Bitung Kp. Kadu , kel. Kadu, Kec. Curug, kab. Tangerang oleh anggota Polsek Curug pada saat akan menghantarkan sepeda motor hasil pencurian Saksi bersama Saksi Isshma Kautsart milik Korban Aditya Ilham Setyobudi di wilayah Karawaci, kemudian pada saat diamankan oleh anggota tersebut Saksi diperiksa dan ditemukan yang saat itu Saksi membawa alat yang sudah dipersiapkan yaitu 1 (satu) pucuk Senjata api rakitan jenis FN yang terbuat dari Besi baja berwarna hitam berikut 2 (dua) butir peluru amunisi, 1 (satu) buah Kunci Letter T beserta anak Kunci sebanyak 9 (sembilan) buah dan alat pembuka tutup kunci kontak magnet sebanyak 2 (dua) buah yang Saksi akui bahwa benar alat atau barang-barang tersebut adalah milik Saksi yang sudah dipersiapkan oleh Saksi bersama dengan Saksi Isshma Kautsart untuk dipergunakan mencuri sepeda motor milik korban serta Saksi dan Saksi Isshma Kautsart sudah merencanakan perbuatan tersebut sejak hari dan mulai melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 22 April 2025.

- Bahwa alat-alat yang digunakan Saksi pada saat melakukan pencurian berupa 1 (satu) pucuk Senjata api rakitan jenis FN yang terbuat dari Besi baja berwarna hitam berikut 2 (dua) butir peluru amunisi di bawa dan disimpan oleh Saksi namun Saksi mendapatkan senjata berikut peluru/amunisi tersebut dibeli dari sdr.ISMAIL di wilayah Lampung Timur seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan membelinya patungan bersama Saksi Isshma Kautsart sebesar Rp. 1.500.000 (satu lima ratus ribu rupiah) per orang yang dibeli sekitar Bulan April dan yang Saksi ketahui bahwa senjata api berikut peluru/amunisi tersebut dipergunakan

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 1134/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bersama dengan Saksi Isshma Kautsart untuk menakut-nakuti orang/korban apabila aksi pencurian yang Saksi lakukan bersama Saksi Isshma Kautsart dapat diketahui, kemudian 1 (satu) buah Kunci Letter T beserta anak Kunci sebanyak 9 (sembilan) buah dan alat pembuka tutup kunci kontak magnet sebanyak 2 (dua) buah didapat dari teman Saksi bernama Sdr. Elon yang berada di Lampung Timur dan alat tersebut digunakan Saksi bersama dengan Saksi Supiyanto Alias Iyan untuk merusak rumah kunci kontak sepeda motor yang akan dicuri oleh Saksi bersama dengan Saksi Supiyanto Alias Iyan.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan mengenal Joki (penadah) tersebut dikarenakan Saksi hanya di suruh sdr. ELON (DPO) dari lampung untuk bertemu di tempat lokasi transaksi kemudian joki (penadah) tersebut datang menghampiri Saksi bersama Saksi Supiyanto Alias Iyan dan Saksi meneyerahkan atau memberikan sepeda motor hasil pencurian tersebut untuk dijual dan dibawa ke wilayah Lampung Timur.

- Bahwa saksi juga telah mengambil tanpa izin bersama dengan Sdr. Nawarlan terhadap barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT STREET , Nopol. B 6246 JGI, Warna. Silver, Thn. 2023, Nosin. JM82E2037077, Nomor Rangka. MH1JM8228PK037571, Atas nama. Marnah dengan cara awalnya Sdr Nawarlan melihat situasi Sekolah dalam keadaan Sepi selanjutnya Sdr Nawarlan bersama Saksi yang membawa Sepeda Motor masuk e dalam Sekolah melalui gerbang Utama yang tidak di kunci, setelah masuk melalui gerbang sekolah dan Sdr Nawarlan melihat Sebelah kanan Sepeda Motor yang di parkir dan langsung turun dari Sepeda Motor selanjutnya Sdr Nawarlan menyuruh Saksi untuk memutar Sepeda Motor Yang di kendarai Memutar arah keluar dan tidak keluar dari Gerbang Sekolah sambil Menunggu Sdr Nawarlan Mengambil sepeda Motor tersebut ,selanjutnya Sdr Nawarlan menghampiri Sepeda Motor yang di parkir di tempat tersebut setelah Sampai Di Tempat Dimana Sepeda Motor tersebut di parkir selanjutnya Sdr Nawarlan mengeluarkan kunci Leter T dan memasukkkan kedalam lubang kunci dan Langsung Memasukkan Kunci Letter T secara paksa supaya menyala dan sepeda Motor yang dalam Keadaan terkunci Stang supaya tidak Terkunci dan mudah Dibawa Keluar selanjutnya Sepeda Motor tersebut Sdr Nawarlan bawa langsung menuju Ke gerbang Sekolah supaya Bisa Melarikan diri dan berhasil diambil, Saksi menunggu Sdr Nawarlan keluar dari Gerbang Sekolah dan Saksi Mengikuti dari belakang Berikut sepeda

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 1134/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor Yang Sdr Nawarlan ambil setelah keluar dari gerbang sekolah adapun Saksi melakukan Pencurian tersebut sudah di Rencanakan oleh Sdr Nawarlan rencanakan sebelumnya bersama Saksi. Kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke wilayah Sumarecon yang sebelumnya sudah menghubungi Sdr. Indro sebagai penadah untuk dibawa Sdr. Indro.

- Bahwa Saksi sudah melakukan pencurian sepeda motor bersama Sdr. Nawarlan sebanyak 5 (lima) kali yaitu :

- 1 (satu) unit sepeda Motor HONDA BEAT STREET warna Hitam di depan Prumahan telaga Bestari hari Selasa tanggal 22 April 2025 Sekira Jam 11.00 Wib
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA BEAT STREET Warna. SILVER DI SDN 4 CUKANGGALIH pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 Sekira jam 13.30 wib
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA BEAT warna Hitam pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 Sekira jam 14.30 Wib Di Perum
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA BEAT warna Hitam di Perum depan took PIZZA pada hari Selasa Tanggal 22 April 2025 sekira jam 16.00 Wib
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA BEAT Warna Putih di Jl Raya depan MALL SUMARRECON pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 sekira jam 16.30 WIB
- Bahwa saksi mengambil barang milik orang lain tanpa izin tersebut bersama Saksi Isshma Kautsart dengan tujuan untuk dijual dan mendapatkan keuntungan tersebut sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) per unit dan kemudian dibagi dua masing-masing Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan Saksi untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terdakwa I DEMI SURYADI BIN ONON SUPRIYADI (ALM)

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam BAP Terdakwa;

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 1134/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Riyan Ramadhan Alias Dadan menerima/membawa barang hasil dari pencurian yang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street Warna hitam dan Honda Vario warna hitam dengan Nopol A – 6683 – WAC Tahun 2022 warna hitam No Rangka : MH1JM4115NK842443, No. Mesin JM41E1841454 dari Saksi Isshma Kautsar di depan ITC Serpong Tangerang Selatan sekira pukul 22.00 WIB;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima/membawa barang tersebut karena Terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per satu kendaraan.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menerima, membawa (joki) dan menyimpan barang hasil curian berupa sepeda motor jenis honda beat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kp. Pabuaran Ds. Pabuaran Rt/Rw 002/006 Kec. Gunung Sindur Kab. Bogor, tetapi Terdakwa menerimanya bukan dari Saksi Isshma Kautsar, melainkan dengan orang lain yang tidak Terdakwa kenal, Terdakwa hanya berkomunikasi lewat telpon dan kemudian janji di daerah dekat puspitek Setu Kota Tangsel, dan Terdakwa menerima dan membawa sepeda motor dari Saksi Isshma Kautsar baru kali ini saja.
- Bahwa Terdakwa diperintahkan oleh Terdakwa Dodi Saputra Alias Dodi dan diberi upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per satu unit kendaraan yang Terdakwa bawa/simpan dan Terdakwa sudah melakukan sebanyak 3 (tiga) kali namun baru menerima upah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Keuntungan tersebut digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan hal tersebut 4 (empat) kali tetapi untuk yang pertama Terdakwa disuruh untuk mengambil dan membawa barang hasil curian di daerah Cimone kota tangerang Terdakwa tidak mau dan menolaknya, kemudian yang kedua Terdakwa melakukannya yaitu mengambil, membawa dan menyimpan barang hasil curian berupa sepeda motor honda beat hasil curian bersama Terdakwa Fatur, di daerah puspitek, setu kota tangerang selatan, dan yang ketiga Terdakwa suruh mengambil, membawa (joki), dan menyimpannya di daerah puspitek setu kota tangerang selatan, Terdakwa menyetujuinya namun Terdakwa menyuruh Terdakwa Yoga dan Terdakwa Amin untuk mengambilnya, lalu Terdakwa Yoga dan Terdakwa Amin Mengambilnya di daerah puspitek setu kota tangsel, dimana Terdakwa Yoga dan Terdakwa

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 1134/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amin berhasil membawa (joki) 2 (unit) sepeda motor jenis honda beat, dan menyuruh menyimpannya di gudang kontrakan Terdakwa yaitu di Kp. Pabuaran Gunung sindur Kab. Bogor, sedangkan yang keempat/terakhir yaitu pada hari rabu 23 April 2025 sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa disuruh mengambil 1 (satu) unit sepeda motor di depan ITC serpong Kota Tangsel bersama Terdakwa Dadan.

- Bahwa peran masing masing para Terdakwa adalah Terdakwa Ovit sendiri hanya sebagai penjemput (joki) dengan cara menerima, membawa dan menyimpan barang berupa sepeda motor hasil pencurian, selain itu Terdakwa juga berperan sebagai yang menyuruh Terdakwa YOGA, Terdakwa DADAN, Terdakwa DODI, Terdakwa AMIN untuk menjadi joki atau yang menjemput barang hasil pencurian tersebut seperti Terdakwa, sedangkan untuk Terdakwa Dodi berperan sebagai orang yang menyuruh Terdakwa untuk menjadi joki yang bertugas menjemput, mengambil dan membawa barang berupa sepeda motor hasil pencurian, serta berperan sebagai yang bertugas untuk membawa atau mengangkut sepeda motor hasil pencurian dengan menggunakan Mobil PICKUP untuk dibawa ke lampung, Terdakwa Dodi juga yang memberikan nomor HP Terdakwa kepada BOSnya Terdakwa Dosi, tetapi Terdakwa tidak mengetahui siapa Nama BOSnya Terdakwa Dodi karena Terdakwa hanya komunikasi lewat telpon. Dimana pada saat setiap Terdakwa hendak menjadi joki untuk menjemput/membawa sepeda motor hasil pencurian, BOS Terdakwa Dodi selalu yang menelpon Terdakwa dan memberitahukan Terdakwa untuk bertemu dengan anak buahnya (pelaku /eksekutor Ranmor) yang sudah siap untuk bertemu / mengantarkan sepeda motor hasil pencurian kepada Terdakwa. Selain itu peran dan tugas Terdakwa dan Terdakwa Fatur yaitu bertanggung jawab atas sepeda motor hasil pencurian yang disimpan di rumah kontrakan Terdakwa, karena rumah kontrakan tersebut yang menempati Terdakwa dan Terdakwa Fatur.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa Dodi pernah membawa/mengangkut sepeda motor hasil pencurian dari Terdakwa dengan menggunakan mobil Pickup jenis L 300, yaitu pada hari senin 24 maret 2025 sekitar pukul 22.00 wib, dimana pada saat itu Terdakwa Dodi mengangkut/membawa sebanyak 2 (dua) unit sepeda motor jenis honda beat warna hitam dari rumah kontrakan Terdakwa dan membawanya ke Lampung.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan BOS Terdakwa Dodi

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 1134/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan di Polsek Curug bersama dengan Terdakwa Yoga, Terdakwa Dadan, Terdakwa Dodi, Terdakwa Amin, Terdakwa Fatur serta Saksi Isshma.

- Bahwa kronologi kejadian tersebut pada awalnya hari rabu tanggal 23 April 2025 sekitar pukul 14.00 wib pada saat Terdakwa masih bekerja bersama Terdakwa Fatur, Terdakwa di telpon oleh Terdakwa Dodi, kemudian Terdakwa Dodi menyuruh Terdakwa untuk menjemput, atau membawa (joki) sepeda motor hasil pencurian pukul 16.00 wib, dan Terdakwa Dodi juga nanti akan datang kekontrakan Terdakwa pukul 22.00 wib, untuk membawa dan mengangkut sepeda motor hasil pencurian tersebut dengan mobil pick up jenis L300, yang akan dibawa ke lampung, lalu Terdakwa menyetujuinya, lalu Terdakwa Dodi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa nanti ada BOS nya menelpon Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa Dodi menelpon Terdakwa, tidak lama ada nomor asing yang tidak Terdakwa kenal menelpon Terdakwa yang mengaku BOS nya Terdakwa Dodi, dimana BOSnya Terdakwa Dodi menyuruh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor hasil curian di ITC serpong dan DI PUSPITEK Setu Kota Tangsel, lalu BOS nya Terdakwa Dodi menyuruh Terdakwa agar berangkat ke ITC serpong Pukul 16.00 wib, lalu setelah BOS nya Terdakwa Dodi Selesai menelpon Terdakwa, Terdakwa langsung menelpon Terdakwa Dadan, dan Terdakwa mengajak Terdakwa Dadan untuk ikut menjemput atau membawa (joki) sepeda motor hasil curian bersama Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh bersedia dan mau ikut bersama Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Terdakwa Dadan untuk datang kerumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kp. Pabuaran Gunung Sindur pukul 15.00 wib, selanjutnya sepulang Terdakwa kerja bersama Terdakwa Fatur, dan pada saat Terdakwa bersama Terdakwa Fatur sampai di rumah kontrakan Terdakwa pukul 16.00 wib sudah ada Terdakwa Dadan, Terdakwa Yoga, Terdakwa Amin, kemudian setelah itu Terdakwa berangkat ke ITC serpong bersama Terdakwa Dadan di antarkan oleh Terdakwa Fatur dengan menggunakan sepeda motor (berboncengan 3), lalu sekitar pukul 16.30 wib Terdakwa bersama Terdakwa Dadan dan Terdakwa Fatur sampai Di ITC serpong, kemudian Terdakwa Fatur LANGSUNG Pergi, sedangkan Terdakwa bersama Terdakwa Dadan menunggu di ITC Serpong, lalu pada saat menunggu, Terdakwa menelpon BOSS Terdakwa Dodi dan memberitahukan bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Dadan sudah

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 1134/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di ITC Serpong, dan BOSS Terdakwa Dodi tetap menyuruh Terdakwa tetap untuk menunggu, tidak lama kemudian sekitar pukul 17.00 wib BOSS Terdakwa Dodi menelpon Terdakwa kembali dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa 2 (dua) unit sepeda motor honda beat siap untuk diambil dan di jemput di dekat puspitek daerah Setu Kota Tangsel, dan menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya ke daerah dekat puspitek Setu kota tangsel, tetapi Terdakwa menolaknya dan memilih untuk tetap menunggu di ITC serpong saja, lalu Terdakwa mengatakan kepada BOS Terdakwa, Dodi bahwa ada teman Terdakwa yang bersedia dan mau untuk mengambil 2 (dua) unit sepeda motor honda beat di daerah dekat puspitek Setu Kota Tangsel, kemudian BOSS Terdakwa Dodi menyetujuinya, selanjutnya BOSS Terdakwa Dodi mengirimkan No telpon pemetik/eksekutor pencurian 2 (dua) sepeda motor honda beat tersebut yang sudah sampai dan menunggu di dekat Puspitek daerah Setu Kota Tangsel, selanjutnya Terdakwa langsung menelpon Terdakwa Amin agar langsung berangkat bersama Terdakwa Yoga ke daerah dekat puspitek untuk menjemput / mengambil, dan membawa 2 (dua) unit sepeda motor jenis honda beat, karena sudah ada orang (eksekutor/pelaku pencurian) yang sudah menunggu di dekat puspitek, Setelah itu sekitar 10 menit Terdakwa Amin menelpon Terdakwa kembali bahwa Terdakwa Amin bersama Terdakwa Yoga sudah sampai di puspitek, lalu tiba – tiba ada nomor asing yang tidak Terdakwa kenal (nomor telpon eksekutor/pelaku yang sudah menunggu di dekat puspitek) menelpon Terdakwa dan memberitahukan bahwa dia sudah menunggu didekat puspitek tepatnya didepan bank BRI daerah setu kota tangsel, setelah itu Terdakwa menghubungi Terdakwa Amin agar datang dan menemui eksekutor /pelaku pencurian 2 (dua) unit sepeda motor honda beat ke depan bank BRI dekat puspitek daerah setu kota tangsel, lalu sekitar pukul 17.30 wib Sdr. Menelpon Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa Amin dan Terdakwa Yoga sudah sampai di rumah kontrakan Terdakwa, dan sudah mengambil membawa 2 (dua) unit sepeda motor jenis beat tersebut, lalu Terdakwa menyuruhnya untuk menyimpan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut didalam ruangan samping rumah kontrakan Terdakwa yang kosong (gudang). Setelah itu karena Terdakwa bersama Terdakwa Dadan sudah menunggu lama di ITC serpong kemudian sekitar pukul 19.30 wib Terdakwa menelpon kembali BOSS Terdakwa Dodi dan memberitahukan

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 1134/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa 2 (dua) unit sepeda motor honda beat yang menunggu di dekat puspitek sudah Terdakwa ambil, dan dibawa dan disimpan kontrakan Terdakwa, lalu Terdakwa menanyakan kembali kepada BOSS Terdakwa Dodi sampai kapan Terdakwa menunggu di ITC dan kapan sampainya 2 (dua) unit kendaraan lagi ke ITC yang akan Terdakwa bawa, lalu BOSS Terdakwa Dodi tetap menyuruh Terdakwa menunggu di ITC, dan mengatakan 15 menit lagi nanti datang sampai Ke ITC, lalu kemudian ada nomor asing yang tidak Terdakwa kenal (eksekutor/.pelaku pencurian Sdr. ISSHMA KAUTSAR) menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwa dia 15 menit lagi sampai, lalu sekitar pukul 22.00 wib (eksekutor/.pelaku pencurian Sdr. ISSHMA KAUTSAR) datang KE ITC dengan membawa 1(satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam dengan Nopol A – 6683 – WAC Tahun 2022 warna hitam No Rangka : MH1JM4115NK842443, No. Mesin JM41E1841454, kemudian Terdakwa dan Terdakwa Dadan menerima sepeda motor tersebut, kemudian setelah itu datang 3 orang yang tidak Terdakwa kenal yang mengaku anggota kepolisian, lau Terdakwa dan Terdakwa Dadan ditangkap dan diamankan oleh kepolisian polsek CURUG, selanjutnya Terdakwa menunjukan dan mengatakan dimana alamat rumah kontrakan Terdakwa, dan menjelaskan bahwa di rumah kontrakan Terdakwa sudah ada 3 (tiga) unit sepeda motor honda beat yang sudah di ambil dan disimpan oleh Terdakwa Yoga dan Terdakwa Amin, dimana 3 (tiga) unit sepeda motor jenis honda beat tersebut hasil dari pencurian. Setelah itu Terdakwa langsung menunjukan arah jalan menuju ke kontrakan kepada pihak kepolisian, setelah sampainya di kontrakan ternyata ada Terdakwa Dodi, Terdakwa Amin, Terdakwa Yoga, dan Terdakwa Fatur, berikut 2 (dua) unit sepeda motor honda beat warna hitam yang diambil dan disimpan oleh Terdakwa Yoga dan Terdakwa Amin didalam gudang kontrakan, dan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda beat warna hijau army yang di bawa oleh Terdakwa Dodi, dimana kendaraan sepeda motor tersebut adalah barang hasil pencurian.

II. Terdakwa II FATUR KHOIR ALIAS FATUR BIN M. RUZI KAMIM

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam BAP Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Ovit Sukron dan Terdakwa Riyan Ramadhan Alias Dadan menerima/membawa barang

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 1134/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil dari pencurian yang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario dengan Nopol A-6683-WAC Tahun 2022 warna hitam No Rangka : MH1JM4115NK842443, No. Mesin JM41E1841454 dari Saksi Isshma Kautsar pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 Sekira 16.00 Wib di ITC BSD Serpong Kota Tangerang selatan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara awalnya Terdakwa Ovit Sukron dihubungi oleh Terdakwa Dodi untuk mengambil sepeda motor hasil curian kemudian Terdakwa Ovit Sukron mengajak Terdakwa Riyan Ramadhan dan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian menuju ITC BSD Serpong Kota Tangerang Selatan menggunakan menggunakan sepeda motor honda Beat Deluxe, No Pol BE-4325-ZO, Warna Hitam milik Terdakwa Amin untuk mengambil barang sepeda motor Honda Vario

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima/membawa barang tersebut karena Terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per satu kendaraan yang ditransfer oleh Terdakwa Ovit Sukron.

- Bahwa sepeda motor yang sudah terkumpul sebnayak 3 (tiga) unit tersebut Terdakwa simpan di kontrakan Terdakwa dan kontrakan Terdakwa Ovit Sukron dan Terdakwa Yoga setelah sepeda motor tersebut sudah kumpul di kontrakan Terdakwa yang berada di daerah gunung sindur kab. bogor kemudian diangkut atau dibawa oleh Terdakwa Dodi ke daerah Lampung dengan menggunakan mobil L300.

III. Terdakwa III ARDA PRAYOGA ALIAS YOGA BIN SARIPIN

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam BAP Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Amin menerima/membawa barang hasil dari pencurian yang berupa 2 (dua) Unit Sepeda Motor Honda Beat Deluxe Warna hitam dengan No Pol yang terpasang : B – 5281 – BGH dan Honda Beat Deluxe warna hitam dengan Nopol B – 3754 – atas perintah Terdakwa Ovit Sukron di depan gerbang perumahan dinas Puspiptek Setu Tangerang Selatan Sekitar pukul 18.30 WIB;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima/membawa barang tersebut karena Terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per satu kendaraan dari Terdakwa Ovit Sukron

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 1134/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran masing – masing dapat Terdakwa jelaskan dimana peran Terdakwa sendiri adalah hanya sebagai penjemput (joki) dengan cara menerima, membawa dan menyimpan barang berupa sepeda motor hasil pencurian bersama dengan Terdakwa Fatur, Terdakwa Dadan, Terdakwa Amin, Sedangkan Terdakwa. OVIT perannya sebagai yang mengkoordinir Terdakwa, Terdakwa Dadan, Terdakwa Amin dan Terdakwa Fatur untuk menjadi joki atau yang menjemput barang hasil pencurian tersebut, sedangkan untuk Terdakwa Dodi berperan sebagai orang yang menyuruh Terdakwa, Terdakwa OVIT Terdakwa Fatur, Terdakwa Dadan, Terdakwa Amin untuk menjadi joki yang bertugas menjemput, mengambil dan membawa barang berupa sepeda motor hasil pencurian, dan Terdakwa Dodi berperan sebagai yang bertugas untuk membawa atau mengangkut sepeda motor hasil pencurian dengan menggunakan Mobil PICKUP untuk dibawa ke lampung. Selain itu peran dan tugas Terdakwa. OVIT dan Terdakwa Fatur yaitu bertanggung jawab atas sepeda motor hasil pencurian yang disimpan di rumah kontrakan Terdakwa. OVIT dan Terdakwa Fatur karena rumah kontrakan tersebut yang menempati Terdakwa. OVIT dan Terdakwa Fatur

- Bahwa sepeda motor yang sudah terkumpul sebanyak 2 (dua) unit tersebut Terdakwa simpan di kontrakan Terdakwa dan kontrakan Terdakwa Ovito Sukron dan Terdakwa Yoga setelah sepeda motor tersebut sudah kumpul di kontrakan Terdakwa yang berada di daerah gunung sindur kab. bogor kemudian diangkut atau dibawa oleh Terdakwa Dodi ke daerah Lampung dengan menggunakan mobil L300.

- Bahwa kronologis kejadian yaitu pada hari rabu tanggal 23 april 2025 sekitar pukul 15.00 wib pada saat Terdakwa masih bekerja, Terdakwa Amin di telpon oleh Terdakwa. OVIT, menyuruh Terdakwa dan Terdakwa Amin untuk menjemput, atau membawa (joki) sepeda motor hasil pencurian di depan Gerbang Perumahan dinas Puspipetk Setu Tangerang Selatan pukul 18.30 wib, Terdakwa. OVIT berkata kalau nanti Terdakwa Dodi akan datang kekontrakan Terdakwa pukul 22.00 wib, untuk membawa dan mengangkut sepeda motor hasil pencurian tersebut dengan mobil pick up jenis L300, yang akan dibawa ke lampung, lalu Terdakwa pergi ke luar untuk mencari Terdakwa. OVIT atas permintaan istrinya Terdakwa. OVIT, setelah sampai BSD tepatnya di sebrang ITC BSD Terdakwa bertemu dengan Terdakwa Fatur yang sudah lebih dulu berangkat ke BSD bersama Terdakwa. OVIT dan Terdakwa Dadan,

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 1134/Pid.B/2025/PN Tng



setelah itu Terdakwa berkeliling bersama dengan Terdakwa Fatur untuk mencari Terdakwa. OVIT, namun tidak ketemu, lalu Terdakwa dan Terdakwa Fatur kembali ke kontrakan Terdakwa, setelah sampai kontrakan Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh kepolisian Polsek Curug, selanjutnya Terdakwa dibawa bersama dengan Terdakwa. OVIT, Terdakwa Dadan, Terdakwa Dodi, Terdakwa Amin, Terdakwa Fatur ke kantor Kepolisian Polsek Curug.

IV. Terdakwa IV AL AMIN NUGROHO ALIAS AMIN BIN SYARIFUDIN:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam BAP Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Yoga menerima/membawa barang hasil dari pencurian yang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Deluxe Warna hitam dengan No Pol yang terpasang : B – 5281 – BGH dan Honda Beat Deluxe warna hitam dengan Nopol B – 3754 – atas perintah Terdakwa Ovit Sukron di daerah Pusitek pada hari Rabu tanggal 23 April 2023 sekira jam 19.00 WIB;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima/membawa barang tersebut karena Terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per satu kendaraan dari Terdakwa Ovit Sukron.
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 23 April 2025 sekira jam 16.00 Wib Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr.DADAN tiba di kontrakan teman Terdakwa yang bernama Terdakwa Ovit, Kemudian sesampainya di kontrkan Terdakwa Ovit Terdakwa bertemu dengan adik Terdakwa Ovit Yang bernama Terdakwa Yoga, Kemudian sekira jam 17.30 Wib Terdakwa Ovit Tiba di kontrakan dan memerintahkan Terdakwa mengambil sepeda motor di daerah puspitek, Kemudian sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa Ovit Menyuruh Terdakwa dan Terdakwa Yoga Untuk mengambil sepeda motor di daerah puspitek, Kemudian pada saat sampai di daerah puspitek Terdakwa bertemu dengan 3 (tiga) orang laki-laki dewasa yang tidak Terdakwa kenal dan memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxs berwarna Hitam, Kemudian 3 (tiga) orang tersebut langsung meninggalkan tempat tersebut, Kemudian pada saat itu Terdakwa dan Terdakwa Yoga Membawa sepeda motor tersebut ke kontrakan Terdakwa Ovit, Dan sesampainya di kontrakan Terdakwa Ovit Terdakwa tidak tau cara mematiakan sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebut tidak

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 1134/Pid.B/2025/PN Tng



memiliki kunci, Setelah itu Terdakwa Yoga Mematikan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci lemari yang sebelumnya sudah di bawanya, Kemudian Terdakwa bertanya kepada Terdakwa Yoga “ga ini motor siapa ga?” Kemudian Terdakwa Yoga Menjawab “oh ini motor petikan punya orang nitip di sini” Kemudian Terdakwa memasukan sepeda motor tersebut kedalam gudang yang berada di samping kontrakan Terdakwa Ovit, Setelah itu Terdakwa Yoga Dan Terdakwa Fatur Keluar menggunakan sepeda motor, Lalu sekira jam 22.00 Wib Terdakwa Dodi Dan Terdakwa Wahyu Tiba di kontrakan menggunakan 1 (satu) unit mobil L300 Dan beristirahat di dalam kontrakan Terdakwa Ovit Bersama dengan Terdakwa. Kemudian sekira jam 23.00 Wib pada saat Terdakwa sedang tertidur datang beberapa orang laki-laki berpakaian pereman yang mengaku sebagai anggota polisi mengamankan Terdakwa, Tidak lama Terdakwa Yoga Dan Terdakwa Fatur Tiba di kontrakan yang dan langsung di amankan bersama dengan Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa Fatur, Terdakwa Yoga, Terdakwa Dodi Dan Terdakwa Wahyu Berikut dengan 3 (tiga) unit sepeda motor yang diduga hasil curian di amankan dan di bawa ke polsek curug untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

V. Terdakwa V RIYAN RAMADHAN ALIAS DADAN BIN JUWITO :

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam BAP Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Ovit Sukron menerima/membawa barang hasil dari pencurian yang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nopol A – 6683 – WAC Tahun 2022 warna hitam No Rangka : MH1JM4115NK842443, No. Mesin JM41E1841454 dari Saksi Isshma Kautsar di depan ITC Serpong Tangerang Selatan sekira pukul 22.00 WIB;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima/membawa barang tersebut karena Terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per satu kendaraan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 sekitar pukul 14.00 wib pada saat Terdakwa dan Terdakwa Amin di rumah kontrakan Terdakwa Yang beralamat di Kp. Pabuaran Kel. Curug Kulon kec. Curug, Terdakwa di telpon oleh Terdakwa Ovit, kemudian Terdakwa Ovit mengajak Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) unit sepeda motor, diantaranya 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Streat Warna hitam dan Honda

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 1134/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vario warna hitam dengan Nopol A – 6683 – WAC Tahun 2022 warna hitam No Rangka : MH1JM4115NK842443, No. Mesin JM41E1841454, dan Terdakwa Ovit menyuruh Terdakwa untuk datang ke kontrakkannya pukul 15.00 wib, yang beralamat di Kp. Pabuaran Ds. Pabuaran Kec. Gunung Sindur Kab. Bogor, dan Terdakwa menyetujuinya, lalu Terdakwa memberitahukan kepada Terdakwa Amin, bahwa Terdakwa Ovit mengajak untuk mengambil 2 (dua) unit sepeda motor, lalu Terdakwa mengajak Terdakwa Amin untuk ikut, dan kemudian Terdakwa Amin mau untuk mengambil 2 (dua) unit sepeda motor, setelah itu Terdakwa dan Terdakwa Amin langsung berangkat ke kontrakan Terdakwa Ovit yang beralamat di Kp. Pabuaran Ds. Pabuaran Kec. Gunung Sindur Kab. Bogor, lalu sekitar pukul 15.00 wib Terdakwa sampai di kontrakan Terdakwa Ovit, dan pada saat Terdakwa sampai di kontrakan tersebut Terdakwa bertemu dengan Terdakwa Yoga (adik Terdakwa Ovit), kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Terdakwa Yoga bahwa Terdakwa dan Terdakwa Amin datang Kekontrakannya disuruh oleh Terdakwa OVIT untuk mengambil 2 (dua) unit sepeda motor hasil pencurian di daerah dekat puspitek setu Kota Tangsel, kemudian datang Terdakwa OVIT dan Terdakwa FATUR, kemudian Terdakwa OVIT bilang kepada Terdakwa akan memberikan uapah sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa OVIT menyuruh Terdakwa, dan Terdakwa FATUR untuk ikut mengambil sepeda motor hasil pencurian di ITC Serpong, sedangkan Terdakwa Yoga dan AMIN disuruh tetap di kontrakan, untuk menjemput dan mengambil / membawa 2 unit sepeda motor hasil pencurian yang akan diantarkan ke daerah dekat puspitek setu kota tangsel, setelah itu Terdakwa, Terdakwa OVIT, dan Terdakwa FATUR Berangkat ke ITC Serpong dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna hitam dengan Nopol BE- 3425- ZO, dengan berboncengan 3 (cengtri) dimana Terdakwa FATUR yang mengendarai, Terdakwa OVIT ditengah, sedangkan Terdakwa dibelakang. lalu sekitar pukul 16.30 wib Terdakwa bersama Terdakwa DADAN dan Terdakwa FATUR sampai Di ITC serpong, kemudian Terdakwa FATUR langsung Pergi, sedangkan Terdakwa bersama Terdakwa OVIT menunggu di ITC Serpong, lalu pada saat menunggu, kemudian Terdakwa OVIT menelpon BOSS Terdakwa DODI dan memberitahukan bahwa Terdakwa OVIT bersama Terdakwa sudah sampai di ITC Serpong, dan BOSS Terdakwa DODI tetap menyuruh tetap untuk menunggu, tidak lama kemudian

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 1134/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 17.00 wib BOSS Terdakwa DODI menelpon Terdakwa OVIT kembali dan memberitahukan kepada Terdakwa OVIT bahwa 2 (dua) unit sepeda motor honda beat siap untuk diambil dan di jemput di dekat puspitek daerah Setu Kota Tangsel, dan menyuruh Terdakwa OVIT untuk mengambilnya ke daerah dekat puspitek Setu kota tangsel, tetapi Terdakwa OVIT menolaknya dan memilih untuk tetap menunggu di ITC serpong saja, lalu Terdakwa OVIT mengatakan kepada BOS Terdakwa DODI, bahwa ada teman Terdakwa OVIT (Terdakwa Yoga dan Terdakwa Amin) yang bersedia dan mau untuk mengambil 2 (dua) unit sepeda motor honda beat di daerah dekat puspitek Setu Kota Tangsel, kemudian BOSS Terdakwa DODI menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa OVIT langsung menelpon Terdakwa Amin agar langsung berangkat bersama Terdakwa Yoga ke daerah dekat puspitek untuk menjemput / mengambil, dan membawa 2 (dua) unit sepeda motor jenis honda beat, karena sudah ada orang (eksekutor/pelaku pencurian) yang sudah menunggu di dekat puspitek, Setelah itu sekitar 10 menit Terdakwa Amin menelpon Terdakwa OVIT kembali bahwa Terdakwa Amin bersama Terdakwa Yoga sudah sampai di puspitek, lalu tiba – tiba ada nomor asing yang tidak Terdakwa OVIT kenal (nomor telpon eksekutor/pelaku yang sudah menunggu di dekat puspitek) menelpon Terdakwa OVIT dan memberitahukan bahwa dia sudah menunggu didekat puspitek tepatnya didepan bank BRI daerah setu kota tangsel, setelah itu Terdakwa OVIT menghubungi Terdakwa Amin agar datang dan menemui eksekutor /pelaku pencurian 2 (dua) unit sepeda motor honda beat ke depan bank BRI dekat puspitek daerah setu kota tangsel, lalu sekitar pukul 17.30 wib Terdakwa Amin Menelpon Terdakwa OVIT dan memberitahukan kepada Terdakwa OVIT bahwa Terdakwa Amin dan Terdakwa Yoga sudah sampai di rumah kontrakan Terdakwa OVIT, dan sudah mengambil membawa 2 (dua) unit sepeda motor jenis beat tersebut, lalu Terdakwa OVIT menyuruhnya untuk menyimpan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut didalam ruangan samping rumah kontrakan Terdakwa yang kosong (gudang). Setelah itu karena Terdakwa OVIT bersama Terdakwa sudah menunggu lama di ITC serpong kemudian sekitar pukul 19.30 wib Terdakwa OVIT menelpon kembali BOSS Terdakwa DODI dan memberitahukan bahwa 2 (dua) unit sepeda motor honda beat yang menunggu di dekat puspitek sudah diambil, dan dibawa, disimpan di kontrakan Terdakwa OVIT, lalu Terdakwa OVIT menanyakan kembali kepada BOSS Terdakwa DODI

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 1134/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai kapan Terdakwa OVIT dan Terdakwa menunggu di ITC dan kapan sampainya 1 (satu) unit kendaraan lagi ke ITC yang akan Terdakwa OVIT dan Terdakwa bawa, lalu BOSS Terdakwa DODI tetap menyuruh Terdakwa menunggu di ITC, dan mengatakan 15 menit lagi nanti datang 2 (dua) unit sepeda motor sampai Ke ITC, setelah itu ada nomor asing yang tidak Terdakwa OVIT kenal (eksekutor/.pelaku pencurian Terdakwa ISSHMA KAUTSAR) menelpon Terdakwa OVIT dan mengatakan bahwa dia 15 menit lagi sampai, lalu sekitar pukul 22.00 wib (eksekutor/.pelaku pencurian Terdakwa ISSHMA KAUTSAR) datang KE ITC dengan membawa 1(satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam dengan Nopol A – 6683 – WAC Tahun 2022 warna hitam No Rangka : MH1JM4115NK842443, No. Mesin JM41E1841454, lalu Terdakwa Terdakwa kemudian Terdakwa OVIT dan Terdakwa menerima sepeda motor tersebut, kemudian setelah itu datang 3 orang yang tidak Terdakwa kenal yang mengaku anggota kepolisian selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa OVIT ditangkap dan diamankan oleh kepolisian polsek CURUG, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa OVIT menunjukan dan mengatakan dimana alamat rumah kontrakan Terdakwa OVIT, dan menjelaskan bahwa di rumah kontrakan Terdakwa OVIT DAN Terdakwa FATUR sudah ada 3 (tiga) unit sepeda motor honda beat yang sudah di ambil dan disimpan oleh Terdakwa Yoga dan Terdakwa Amin, dimana 3 (tiga) unit sepeda motor jenis honda beat tersebut hasil dari pencurian, Setelah itu Terdakwa dan Terdakwa OVIT langsung menunjukan arah jalan menuju ke kontrakan kepada pihak kepolisian, setelah sampainya di kontrakan ternyata ada Terdakwa DODI, Terdakwa Amin, Terdakwa Yoga, dan Terdakwa FATUR, berikut 2 (dua) unit sepeda motor honda beat warna hitam yang diambil dan disimpan oleh Terdakwa Yoga dan Terdakwa Amin didalam gudang kontrakan, dan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda beat warna hijau army yang di bawa oleh Terdakwa DODI, dimana kendaraan sepeda motor tersebut adalah barang hasil pencurian

VI. Terdakwa VI DODI SAPUTRSA ALIAS DODI BIN EFENDI :

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam BAP Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Ovit Sukron menerima/membawa barang hasil dari pencurian yang berupa sepeda motor sudah 2 (dua) kali yaitu yang pertama Terdakwa melakukannya

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 1134/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu mengambil, membawa dan menyimpan barang hasil curian berupa sepeda motor honda beat hasil curian di depan Perumahan Dinas Puspiptek, setu kota tangerang selatan, dan yang kedua Terdakwa mengambil, membawa (joki), dan menyimpannya di tempat yang sama yaitu pada hari rabu 23 April 2025 sekitar pukul 18.30 wib bersama Terdakwa Amin atas permintaan Terdakwa OVIT dimana diantaranya 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Deluxe Warna hitam dengan No Pol yang terpasang : B – 5281 – BGH dan Honda Beat Deluxe warna hitam dengan Nopol B – 3754 – CUD;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima/membawa barang tersebut karena Terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per satu kendaraan oleh BOS saksi yang tidak saksi ketahui namanya.

- Bahwa sekira bulan Februari 2025 (tidak ingat tanggal) Terdakwa pernah menerima, membawa (joki), dan menyimpan barang hasil curian berupa sepeda motor jenis honda beat dan berhasil membawa ke lampung, dimana Terdakwa yang berkomunikasi lewat telpon dengan Terdakwa OVIT untuk menerima, membawa (joki) dan menyimpan barang berupa 1(satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam tidak dilengkapi No Pol, kemudian kakak Terdakwa Terdakwa OVIT meminta Terdakwa untuk kemudian janji dengan seseorang di tempat yang sama di depan gerbang perumahan dinas puspiptek setu tangerang selatan untuk menerima barang berupa 1(satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam tidak dilengkapi No Pol.

- Bahwa awalnya kronologis kejadian yaitu pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 sekitar pukul 15.00 wib pada saat Terdakwa masih bekerja, Terdakwa Amin di telpon oleh Terdakwa OVIT, menyuruh Terdakwa dan Terdakwa Amin untuk menjemput, atau membawa (joki) sepeda motor hasil pencurian di depan Gerbang Perumahan dinas Puspiptek Setu Tangerang Selatan pukul 18.30 wib, Terdakwa OVIT berkata kalau nanti Terdakwa DODI akan datang kekontrakan Terdakwa pukul 22.00 wib, untuk membawa dan mengangkut sepeda motor hasil pencurian tersebut dengan mobil pick up jenis L300, yang akan dibawa ke lampung, lalu Terdakwa pergi ke luar untuk mencari Terdakwa OVIT atas permintaan istrinya Terdakwa OVIT, setelah sampai BSD tepatnya di sebrang ITC BSD Terdakwa bertemu dengan Terdakwa FATUR yang sudah lebih dulu berangkat ke BSD bersama Terdakwa OVIT dan Terdakwa DADAN,

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 1134/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa berkeliling bersama dengan Terdakwa FATUR untuk mencari Terdakwa OVIT, namun tidak ketemu, lalu Terdakwa dan Terdakwa FATUR kembali ke kontrakan Terdakwa, setelah sampai kontrakan Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh kepolisian Polsek Curug, selanjutnya Terdakwa dibawa bersama dengan Terdakwa OVIT, Terdakwa DADAN, Terdakwa DODI, Terdakwa Amin, Terdakwa FATUR ke kantor Kepolisian Polsek Curug.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit mobil Mitsubishi jenis L300 No Pol BE-8343-ZH, Warna Hitam Berikut Kunci Kontak.
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Deluxe, warna Hijau Army No Pol : B4177 UBR, Noka : MH1JM9132RK580028, Nosin : JM91E56774231.
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Deluxe, No Pol B-3754-CUD, Warna Hitam, Noka : MH1JM8122RK977725 Nosin : JM81E2977492.
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda beat No Pol B-5281-BGH, Warna Hitam, Noka : MJ1JM9124NK366420, Nosin : JM91E2364744.
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Deluxe, No Pol BE-4325-ZO, Warna Hitam, Noka : MH1JFF21XRK235289, Nosin : JMF2E11235339.
- 1 (satu) unit Honda Vario warna hitam dengan Nopol A – 6683 – WAC Tahun 2022 warna hitam No Rangka : MH1JM4115NK842443, No. Mesin JM41E1841454.
- 1 (satu) buah Handphone

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Raya Permata Milenium Villa Permata Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, saksi Aditya telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi B 6683 WAC Tahun 2022 warna hitam dengan nomor rangka MH1JM4115NK842443, Nomor Mesin JM41E1841454 yang di ambil oleh saksi Isshma dan saksi Supiyanto tanpa izin. lalu pada hari yang sama sekira pukul 17.00 WIB pada Jl. Permata IV Blok N8 nomor 34, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kali Deres,

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 1134/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jakarta Barat, saksi Mia Mardianti telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2022 dengan nomor polisi B 3754 CUD, dengan nomor Mesin JM81E2977492, Nomor Rangka MH1JM8122RK977725. Lalu sekira pukul 17.00 WIB di Jl. Permata IV nomor 21, RT.005, RW.011, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kali Deres, Kabupaten Jakarta Barat, saksi Abraham telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2022 dengan nomor Polisi B 5281 BGH, Nomor Mesin JM91E2364744, Nomor Rangka MH1JM9124NK366420 milik saksi Abraham.

- Bahwa setelah saksi Isshma dan saksi Supiyanto yang merupakan rekan dari Sdr. Elon (DPO) berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam milik saksi Adit, Sdr. Elon (DPO) menyuruh saksi Isshma dan saksi Supiyanto untuk membawa motor tersebut dan bertemu dengan Terdakwa II Ovit yang merupakan orang suruhan Terdakwa I Dodi. Setelah Sdr. Elon (DPO) memerintahkan saksi Isshma dan saksi Supiyanto, lalu Sdr. Elon (DPO) menelpon Terdakwa I Dodi untuk memberitahukan jika ada 1 (satu) motor hasil curian yang akan diantarkan oleh saksi Isshma dan saksi Supiyanto. Setelah mendapatkan Informasi tersebut Terdakwa I Dodi meminta kepada Terdakwa II Ovit untuk menjemput 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam dari saksi Isshma dan saksi Supiyanto. Setelah mendapat perintah tersebut dari Terdakwa I Dodi, lalu Terdakwa II Ovit menyuruh kembali Terdakwa III Fatur, Terdakwa IV Riyan, Terdakwa V Arda Prayoga, dan Terdakwa VI Al-Amin untuk pergi ketempat saksi Isshma dan saksi Supiyanto. Setelah itu Terdakwa III Fatur, Terdakwa IV Riyan, Terdakwa V Arda Prayoga, dan Terdakwa VI Al-Amin pergi dan bertemu dengan saksi Isshma dan saksi Supiyanto lalu memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi B 6683 WAC Tahun 2022 warna hitam dengan nomor rangka MH1JM4115NK842443, Nomor Mesin JM41E1841454 milik saksi Aditya untuk di serahkan kepada Terdakwa I Dodi yang akan membawa motor tersebut ke Daerah Lampung untuk dijual yang mana setelah motor tersebut terjual maka saksi Isshma dan saksi Supiyanto akan menerima uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Terdakwa I Dodi.

- Lalu setelah itu Terdakwa III Fatur, Terdakwa IV Riyan, Terdakwa V Arda Prayoga, dan Terdakwa VI Al-Amin langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi B 6683 WAC Tahun 2022 warna hitam dengan nomor rangka MH1JM4115NK842443, Nomor Mesin JM41E1841454

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 1134/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik saksi Aditya ke rumah kontrakan Terdakwa II Ovit yang beralamatkan di Kp. Pabuaran, RT.002, RW.006, Desa Paburuan, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Sesampainya Terdakwa III Fatur, Terdakwa IV Riyan, Terdakwa V Arda Prayoga, dan Terdakwa VI Al-Amin dirumah Terdakwa II Ovit, motor tersebut langsung disimpan dan diamankan sehingga dalam rumah kontrakan Terdakwa II Ovit sudah terdapat 3 (tiga) unit sepeda motor hasil pencurian yaitu:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi B 6683 WAC Tahun 2022 warna hitam dengan nomor rangka MH1JM4115NK842443, Nomor Mesin JM41E1841454 milik saksi Aditya;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2022 dengan nomor polisi B 3754 CUD, dengan nomor Mesin JM81E2977492, Nomor Rangka MH1JM8122RK977725 milik saksi Mia Mardianti;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2022 dengan nomor Polisi B 5281 BGH, Nomor Mesin JM91E2364744, Nomor Rangka MH1JM9124NK366420 milik saksi Abraham
- Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 23 April 2025, sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa I Dodi menghampiri rumah Terdakwa II Ovit untuk melakukan pengecekan 3 (tiga) unit sepeda motor yang ada dirumah Terdakwa II Ovit yang nanti akan Terdakwa I Dodi angkut dan antarkan ke daerah Lampung Timur menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsuishi jenis L300 dengan nomor polisi BE 8343 ZH untuk dijualkan dan lalu hasil penjualan motor tersebut Para Terdakwa akan mendapatkan bagian masing-masing. Lalu tidak lama kemudian datang saksi Candra Wahyu dan saksi Khaerul yang merupakan anggota kepolisian Polsek Curug melakukan penangkapan kepada Terdakwa I Dodi, Terdakwa II Ovit, Terdakwa III Fatur, Terdakwa IV Riyan, Terdakwa V Arda Prayoga, dan Terdakwa VI Al-Amin, setelah dilakukan penangkapan tersebut saksi Candra Wahyu dan saksi Khaerul melakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan dari Terdakwa II Ovit dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi B 6683 WAC Tahun 2022 warna hitam dengan nomor rangka MH1JM4115NK842443, Nomor Mesin JM41E1841454 milik saksi Aditya, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2022 dengan nomor polisi B 3754 CUD, dengan nomor Mesin JM81E2977492, Nomor Rangka MH1JM8122RK977725 milik saksi Mia Mardianti, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2022 dengan nomor Polisi B 5281 BGH, Nomor Mesin JM91E2364744, Nomor Rangka MH1JM9124NK366420



milik saksi Abraham. Setelah itu Para Terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke polsek Curug untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa peran dari Terdakwa III Fatur, Terdakwa IV Riyan, Terdakwa V Arda Prayoga, dan Terdakwa VI Al-Amin yaitu memiliki peran sebagai penjemput atau yang menerima motor hasil curian yang selanjutnya akan dibawa ke rumah terdakwa II Ovit untuk disimpan terlebih dahulu sebelum dijual, lalu Terdakwa I memiliki peran sebagai pembawa motor-motor hasil curian tersebut ke daerah Lampung Timur lalu motor-motor tersebut dijual, setelah memperoleh keuntungan dari menjual motor-motor tersebut maka Terdakwa I Dodi akan mengirimkan uang kepada Terdakwa III Fatur, Terdakwa IV Riyan, Terdakwa V Arda Prayoga, dan Terdakwa VI Al-Amin, dan Terdakwa II Ovit sebagai upah telah berhasil membawa dan mendapatkan motor-motor hasil curian tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. yang membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
3. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang siapa* adalah setiap orang secara pribadi sebagai pendukung hak yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum dan untuk itu disyaratkan adanya kesehatan rohani atau jiwa dari orang yang bersangkutan serta batasan usia agar orang itu dapat dikenakan sanksi pidana;



Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I Dodi Saputra Bin Efendi, Terdakwa II Ovit Sukron Alias Ovit Bin Saripin, Terdakwa III Fatur Khoir Alias fatur Bin M. Ruzi Kamim, Terdakwa IV Riyan Ramadhan Alias Dadan Bin Juwito, Terdakwa V Arda prayoga Alias Yoga Bin Saripin, Terdakwa VI Al-Amin Nugroho Alias Amin Bin Syarifudin sebagai Terdakwa dan ia juga telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama persidangan Para Terdakwa terlihat sebagai orang yang sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian *"unsur Barang siapa"* telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur " yang membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berupa rangkuman dari keterangan para saksi, keterangan/pengakuan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Raya Permata Milenium Villa Permata Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, saksi Aditya telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi B 6683 WAC Tahun 2022 warna hitam dengan nomor rangka MH1JM4115NK842443, Nomor Mesin JM41E1841454 yang di ambil oleh saksi Isshma dan saksi Supiyanto tanpa izin. lalu pada hari yang sama sekira pukul 17.00 WIB pada Jl. Permata IV Blok N8 nomor 34, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kali Deres, Kabupaten Jakarta Barat, saksi Mia Mardianti telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2022 dengan nomor polisi B 3754 CUD, dengan nomor Mesin JM81E2977492, Nomor Rangka MH1JM8122RK977725. Lalu sekira pukul 17.00 WIB di Jl. Permata IV nomor 21, RT.005, RW.011, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kali Deres, Kabupaten Jakarta Barat, saksi Abraham telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2022 dengan nomor Polisi B 5281 BGH, Nomor Mesin JM91E2364744, Nomor Rangka MH1JM9124NK366420 milik saksi Abraham.



Menimbang, bahwa setelah saksi Isshma dan saksi Supiyanto yang merupakan rekan dari Sdr. Elon (DPO) berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam milik saksi Adit, Sdr. Elon (DPO) menyuruh saksi Isshma dan saksi Supiyanto untuk membawa motor tersebut dan bertemu dengan Terdakwa II Ovit yang merupakan orang suruhan Terdakwa I Dodi. Setelah Sdr. Elon (DPO) memerintahkan saksi Isshma dan saksi Supiyanto, lalu Sdr. Elon (DPO) menelpon Terdakwa I Dodi untuk memberitahukan jika ada 1 (satu) motor hasil curian yang akan diantarkan oleh saksi Isshma dan saksi Supiyanto. Setelah mendapatkan Informasi tersebut Terdakwa I Dodi meminta kepada Terdakwa II Ovit untuk menjemput 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam dari saksi Isshma dan saksi Supiyanto. Setelah mendapat perintah tersebut dari Terdakwa I Dodi, lalu Terdakwa II Ovit menyuruh kembali Terdakwa III Fatur, Terdakwa IV Riyan, Terdakwa V Arda Prayoga, dan Terdakwa VI Al-Amin untuk pergi ketempat saksi Isshma dan saksi Supiyanto. Setelah itu Terdakwa III Fatur, Terdakwa IV Riyan, Terdakwa V Arda Prayoga, dan Terdakwa VI Al-Amin pergi dan bertemu dengan saksi Isshma dan saksi Supiyanto lalu memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi B 6683 WAC Tahun 2022 warna hitam dengan nomor rangka MH1JM4115NK842443, Nomor Mesin JM41E1841454 milik saksi Aditya untuk di serahkan kepada Terdakwa I Dodi yang akan membawa motor tersebut ke Daerah Lampung untuk dijualkan yang mana setelah motor tersebut terjual maka saksi Isshma dan saksi Supiyanto akan menerima uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Terdakwa I Dodi.

Menimbang, bahwa Lalu setelah itu Terdakwa III Fatur, Terdakwa IV Riyan, Terdakwa V Arda Prayoga, dan Terdakwa VI Al-Amin langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi B 6683 WAC Tahun 2022 warna hitam dengan nomor rangka MH1JM4115NK842443, Nomor Mesin JM41E1841454 milik saksi Aditya ke rumah kontrakan Terdakwa II Ovit yang beralamatkan di Kp. Pabuaran, RT.002, RW.006, Desa Paburuan, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Sesampainya Terdakwa III Fatur, Terdakwa IV Riyan, Terdakwa V Arda Prayoga, dan Terdakwa VI Al-Amin di rumah Terdakwa II Ovit, motor tersebut langsung disimpan dan diamankan sehingga dalam rumah kontrakan Terdakwa II Ovit sudah terdapat 3 (tiga) unit sepeda motor hasil pencurian yaitu:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi B 6683 WAC Tahun 2022 warna hitam dengan nomor rangka MH1JM4115NK842443, Nomor Mesin JM41E1841454 milik saksi Aditya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2022 dengan nomor polisi B 3754 CUD, dengan nomor Mesin JM81E2977492, Nomor Rangka MH1JM8122RK977725 milik saksi Mia Mardianti;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2022 dengan nomor Polisi B 5281 BGH, Nomor Mesin JM91E2364744, Nomor Rangka MH1JM9124NK366420 milik saksi Abraham

Menimbang, bahwa Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 23 April 2025, sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa I Dodi menghampiri rumah Terdakwa II Ovit untuk melakukan pengecekan 3 (tiga) unit sepeda motor yang ada di rumah Terdakwa II Ovit yang nanti akan Terdakwa I Dodi angkut dan antarkan ke daerah Lampung Timur menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsuishi jenis L300 dengan nomor polisi BE 8343 ZH untuk dijual dan lalu hasil penjualan motor tersebut Para Terdakwa akan mendapatkan bagian masing-masing. Lalu tidak lama kemudian datang saksi Candra Wahyu dan saksi Khaerul yang merupakan anggota kepolisian Polsek Curug melakukan penangkapan kepada Terdakwa I Dodi, Terdakwa II Ovit, Terdakwa III Fatur, Terdakwa IV Riyan, Terdakwa V Arda Prayoga, dan Terdakwa VI Al-Amin, setelah dilakukan penangkapan tersebut saksi Candra Wahyu dan saksi Khaerul melakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan dari Terdakwa II Ovit dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi B 6683 WAC Tahun 2022 warna hitam dengan nomor rangka MH1JM4115NK842443, Nomor Mesin JM41E1841454 milik saksi Aditya, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2022 dengan nomor polisi B 3754 CUD, dengan nomor Mesin JM81E2977492, Nomor Rangka MH1JM8122RK977725 milik saksi Mia Mardianti, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2022 dengan nomor Polisi B 5281 BGH, Nomor Mesin JM91E2364744, Nomor Rangka MH1JM9124NK366420 milik saksi Abraham. Setelah itu Para Terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke polsek Curug untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa peran dari Terdakwa III Fatur, Terdakwa IV Riyan, Terdakwa V Arda Prayoga, dan Terdakwa VI Al-Amin yaitu memiliki peran sebagai penjemput atau yang menerima motor hasil curian yang selanjutnya akan dibawa ke rumah terdakwa II Ovit untuk disimpan terlebih dahulu sebelum dijual, lalu Terdakwa I memiliki peran sebagai pembawa motor-motor hasil curian tersebut ke daerah Lampung Timur lalu motor-motor tersebut dijual, setelah memperoleh keuntungan dari menjual motor-motor tersebut maka Terdakwa I Dodi akan mengirimkan uang kepada Terdakwa III Fatur, Terdakwa IV Riyan, Terdakwa V Arda Prayoga, dan Terdakwa VI Al-Amin, dan Terdakwa II

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 1134/Pid.B/2025/PN Tng



Ovit sebagai upah telah berhasil membawa dan mendapatkan motor-motor hasil curian tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian "*unsur yang membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*" telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur " mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berupa rangkuman dari keterangan para saksi, keterangan/pengakuan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Raya Permata Milenium Villa Permata Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, saksi Aditya telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi B 6683 WAC Tahun 2022 warna hitam dengan nomor rangka MH1JM4115NK842443, Nomor Mesin JM41E1841454 yang di ambil oleh saksi Isshma dan saksi Supiyanto tanpa izin. lalu pada hari yang sama sekira pukul 17.00 WIB pada Jl. Permata IV Blok N8 nomor 34, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kali Deres, Kabupaten Jakarta Barat, saksi Mia Mardianti telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2022 dengan nomor polisi B 3754 CUD, dengan nomor Mesin JM81E2977492, Nomor Rangka MH1JM8122RK977725. Lalu sekira pukul 17.00 WIB di Jl. Permata IV nomor 21, RT.005, RW.011, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kali Deres, Kabupaten Jakarta Barat, saksi Abraham telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2022 dengan nomor Polisi B 5281 BGH, Nomor Mesin JM91E2364744, Nomor Rangka MH1JM9124NK366420 milik saksi Abraham.

Menimbang, bahwa setelah saksi Isshma dan saksi Supiyanto yang merupakan rekan dari Sdr. Elon (DPO) berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam milik saksi Adit, Sdr. Elon (DPO) menyuruh saksi Isshma dan saksi Supiyanto untuk membawa motor tersebut dan bertemu dengan Terdakwa II Ovit yang merupakan orang suruhan Terdakwa I Dodi. Setelah Sdr. Elon (DPO) memerintahkan saksi Isshma dan saksi Supiyanto, lalu Sdr. Elon (DPO) menelpon Terdakwa I Dodi untuk memberitahukan jika ada 1 (satu) motor hasil curian yang akan diantarkan oleh saksi Isshma dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supiyanto. Setelah mendapatkan Informasi tersebut Terdakwa I Dodi meminta kepada Terdakwa II Ovit untuk menjemput 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam dari saksi Isshma dan saksi Supiyanto. Setelah mendapat perintah tersebut dari Terdakwa I Dodi, lalu Terdakwa II Ovit menyuruh kembali Terdakwa III Fatur, Terdakwa IV Riyan, Terdakwa V Arda Prayoga, dan Terdakwa VI Al-Amin untuk pergi ketempat saksi Isshma dan saksi Supiyanto. Setelah itu Terdakwa III Fatur, Terdakwa IV Riyan, Terdakwa V Arda Prayoga, dan Terdakwa VI Al-Amin pergi dan bertemu dengan saksi Isshma dan saksi Supiyanto lalu memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi B 6683 WAC Tahun 2022 warna hitam dengan nomor rangka MH1JM4115NK842443, Nomor Mesin JM41E1841454 milik saksi Aditya untuk di serahkan kepada Terdakwa I Dodi yang akan membawa motor tersebut ke Daerah Lampung untuk dijualkan yang mana setelah motor tersebut terjual maka saksi Isshma dan saksi Supiyanto akan menerima uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Terdakwa I Dodi.

Menimbang, bahwa Lalu setelah itu Terdakwa III Fatur, Terdakwa IV Riyan, Terdakwa V Arda Prayoga, dan Terdakwa VI Al-Amin langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi B 6683 WAC Tahun 2022 warna hitam dengan nomor rangka MH1JM4115NK842443, Nomor Mesin JM41E1841454 milik saksi Aditya ke rumah kontrakan Terdakwa II Ovit yang beralamatkan di Kp. Pabuaran, RT.002, RW.006, Desa Paburuan, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Sesampainya Terdakwa III Fatur, Terdakwa IV Riyan, Terdakwa V Arda Prayoga, dan Terdakwa VI Al-Amin dirumah Terdakwa II Ovit, motor tersebut langsung disimpan dan diamankan sehingga dalam rumah kontrakan Terdakwa II Ovit sudah terdapat 3 (tiga) unit sepeda motor hasil pencurian yaitu:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi B 6683 WAC Tahun 2022 warna hitam dengan nomor rangka MH1JM4115NK842443, Nomor Mesin JM41E1841454 milik saksi Aditya;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2022 dengan nomor polisi B 3754 CUD, dengan nomor Mesin JM81E2977492, Nomor Rangka MH1JM8122RK977725 milik saksi Mia Mardianti;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2022 dengan nomor Polisi B 5281 BGH, Nomor Mesin JM91E2364744, Nomor Rangka MH1JM9124NK366420 milik saksi Abraham

Menimbang, bahwa Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 23 April 2025, sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa I Dodi menghampiri rumah Terdakwa II Ovit untuk melakukan pengecekan 3 (tiga) unit sepeda motor yang ada dirumah

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 1134/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Ovit yang nanti akan Terdakwa I Dodi angkut dan antarkan ke daerah Lampung Timur menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsuishi jenis L300 dengan nomor polisi BE 8343 ZH untuk dijualkan dan lalu hasil penjualan motor tersebut Para Terdakwa akan mendapatkan bagian masing-masing. Lalu tidak lama kemudian datang saksi Candra Wahyu dan saksi Khaerul yang merupakan anggota kepolisian Polsek Curug melakukan penangkapan kepada Terdakwa I Dodi, Terdakwa II Ovit, Terdakwa III Fatur, Terdakwa IV Riyan, Terdakwa V Arda Prayoga, dan Terdakwa VI Al-Amin, setelah dilakukan penangkapan tersebut saksi Candra Wahyu dan saksi Khaerul melakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan dari Terdakwa II Ovit dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi B 6683 WAC Tahun 2022 warna hitam dengan nomor rangka MH1JM4115NK842443, Nomor Mesin JM41E1841454 milik saksi Aditya, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2022 dengan nomor polisi B 3754 CUD, dengan nomor Mesin JM81E2977492, Nomor Rangka MH1JM8122RK977725 milik saksi Mia Mardianti, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2022 dengan nomor Polisi B 5281 BGH, Nomor Mesin JM91E2364744, Nomor Rangka MH1JM9124NK366420 milik saksi Abraham. Setelah itu Para Terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke polsek Curug untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa peran dari Terdakwa III Fatur, Terdakwa IV Riyan, Terdakwa V Arda Prayoga, dan Terdakwa VI Al-Amin yaitu memiliki peran sebagai penjemput atau yang menerima motor hasil curian yang selanjutnya akan dibawa ke rumah terdakwa II Ovit untuk disimpan terlebih dahulu sebelum dijual, lalu Terdakwa I memiliki peran sebagai pembawa motor-motor hasil curian tersebut ke daerah Lampung Timur lalu motor-motor tersebut dijualkan, setelah memperoleh keuntungan dari menjual motor-motor tersebut maka Terdakwa I Dodi akan mengirimkan uang kepada Terdakwa III Fatur, Terdakwa IV Riyan, Terdakwa V Arda Prayoga, dan Terdakwa VI Al-Amin, dan Terdakwa II Ovit sebagai upah telah berhasil membawa dan mendapatkan motor-motor hasil curian tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian *"unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 1134/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana yang disyaratkan KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, statusnya akan ditentukan sebagaimana diktum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan Para Korban yaitu saksi Aditya Ilham Setobudi Alias Adit Bin Sugiri, saksi Mia Mardianti Alias Mia Binti Muhammad, dan saksi Abraham Miracle Alias Bram Ad. Johaness Sianturi

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 480 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



1. Menyatakan Terdakwa I Dodi Saputra Bin Efendi, Terdakwa II Ovit Sukron Alias Ovit Bin Saripin, Terdakwa III Fatur Khoir Alias fatur Bin M. Ruzi Kamim, Terdakwa IV Riyan Ramadhan Alias Dadan Bin Juwito, Terdakwa V Arda prayoga Alias Yoga Bin Saripin, Terdakwa VI Al-Amin Nugroho Alias Amin Bin Syarifudin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit mobil Mitsubishi jenis L300 No Pol BE-8343-ZH, Warna Hitam Berikut Kunci Kontak.
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Deluxe, warna Hijau Army No Pol: B4177 UBR, Noka: MH1JM9132RK580028, Nosin: JM91E56774231.
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Deluxe, No Pol BE-4325-ZO, Warna Hitam, Noka: MH1JFF21XRK235289, Nosin: JMF2E11235339.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Deluxe, No Pol B 3754 CUD, Warna Hitam, Noka: MH1JM8122RK977725 Nosin: JM81E2977492.

Dikembalikan kepada saksi Mia Mardianti Alias Mia Binti Muhammad

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda beat No Pol B 5281 BGH, Warna Hitam, Noka: MJ1JM9124NK366420, Nosin: JM91E2364744.

Dikembalikan kepada saksi Abraham Miracle Alias Bram Anak Dari Johannes Sianturi.

- 1 (satu) unit Honda Vario warna hitam dengan Nopol B 6683 WAC Tahun 2022 warna hitam No Rangka: MH1JM4115NK842443, No. Mesin: JM41E1841454.

Dikembalikan kepada saksi Aditya Ilham Setyobudi Alias Adit Bin Sugiri

- 1 (satu) buah Handphone

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Kamis tanggal 18 September 2025 oleh kami, Saidin Bagariang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rakhman Rajagukguk, S.H., M.Hum. dan Wisnu Rahadi, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiji Astuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Martin Josen Saputra, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Rakhman Rajagukguk, S.H., M.Hum. Saidin Bagariang, S.H.

Wisnu Rahadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Wiji Astuti, S.H., M.H.

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 1134/Pid.B/2025/PN Tng